



Pasión por el **DERECHO**



CURSO
**Preparación para el acceso
a la función notarial**

DERECHO COMERCIAL I

Rony Saavedra Gil



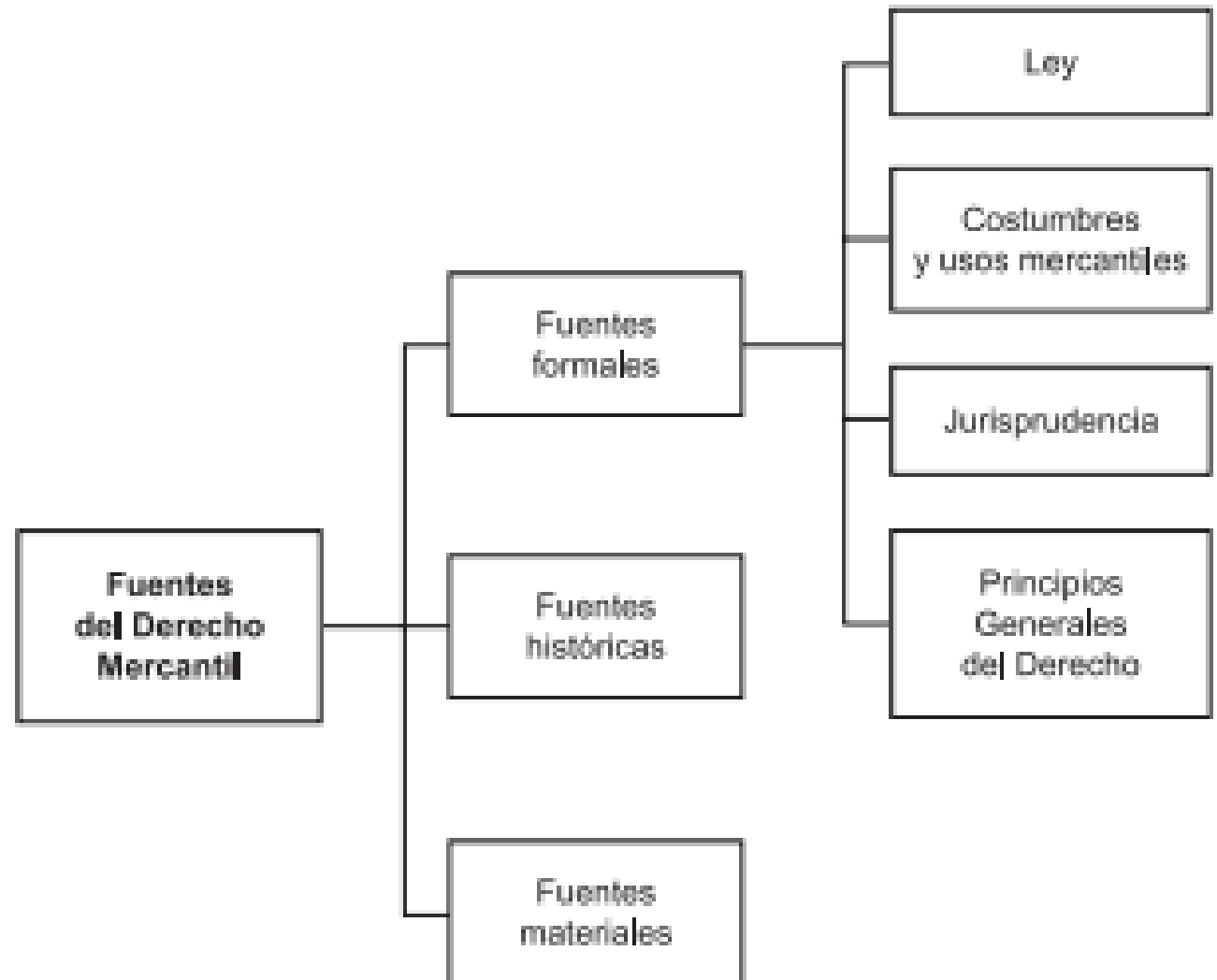
CURSO
**Preparación para el acceso
a la función notarial**

Ante todo, ¿Qué son las fuentes del Derecho?

Son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear Derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen normas.

En resumen, se puede decir que las normas son el producto o el resultado de las fuentes del Derecho.

Fuentes del Derecho Comercial



Fuentes formales

García Maynez:

“los procesos de creación de las normas jurídicas que comprenden los procedimientos, métodos o modos de carácter formal por medio de los cuales se producen normas jurídicas”

Estamos hablando de lo comúnmente conocido como el proceso legislativo.

Fuentes formales: la ley (comercial)



“... la ley es el producto de la legislación, la ley no representa el origen, sino el resultado de la actividad legislativa” (García Maynez)



Las leyes comerciales son aquellas normas que, en virtud a la práctica legislativa, han sido dictadas específicamente para regular el objeto del Derecho Comercial. Asimismo, serán consideradas aquellas normas del Código Civil y otros cuerpos legislativos que en alguna circunstancia sea aplicable en el Derecho Comercial de manera supletoria.

Fuentes
formales:
Costumbre
mercantil y usos
comerciales

La costumbre tiene dos
elementos:

SUBJETIVO: El uso en cuestión es
jurídicamente obligatorio y debe,
por tanto, aplicarse.

OBJETIVO: Es la práctica
suficientemente prolongada de
un determinado proceder.

Costumbre mercantil

El Derecho Comercial es un derecho de formación eminentemente consuetudinario, ya que gran parte de sus normas encuentran su origen en los usos comerciales.

La costumbre es un producto espontáneo
de las necesidades del mercado

Jurisprudencia

Es el conjunto
de principios o
doctrinas
contenidas en
las decisiones de
los tribunales.

A diagram consisting of two large purple circles connected by a light purple triangle pointing from left to right. The left circle contains a definition of jurisprudence, and the right circle contains a question about its binding nature.

¿Es vinculante?

Jurisprudencia relevante

Jurisprudencia Sistematizada/Ejecutorias Relevantes/Comercial/Ejecución de Garantías

Ejecución de Garantías

Descripción	Número de Recurso	Distrito de Procedencia	Sala Suprema	Fecha de Resolución	Descargar
Falta de cuestionamiento del Título Ejecutivo o de Ejecución.	Recurso de Casación 002270-2013	La Libertad	Sala Civil Permanente	04-mar-2014	
Ejecución de Garantía Hipotecaria	Recurso de Casación 000121-2011	Lima	Sala Civil Permanente	25-oct-2011	
Ejecución de Garantía Hipotecaria	Recurso de Casación 004413-2010	La Libertad	Sala Civil Permanente	23-jun-2011	

Jurisprudencia vinculante

Si bien a la fecha no hay ningún Pleno Casatorio que se haya pronunciado sobre algún aspecto plenamente contemplado por el Derecho Comercial, sí hay uno relativo a Ejecución de Garantía, aspecto actualmente visto por los juzgados comerciales.

VII) PRECEDENTE SÉTIMO

El acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía, es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía y que también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina en el correspondiente documento constitutivo de la hipoteca. En los supuestos en que la suma dispuesta en el mandato ejecutivo exceda el monto del gravamen de la garantía real, la parte ejecutante a fin de asegurar la posibilidad de ejecución debe proceder conforme a lo establecido en el artículo 724 del Código Procesal Civil (por el saldo deudor tras la realización del remate del bien o, en su caso, la adjudicación en pago al ejecutante).

Fuentes formales:

Principios Generales del Derecho



Los Principios Generales del Derecho son aquellos postulados generales, impersonales y abstractos que orientan nuestro ordenamiento jurídico.



Consideradas en conjunto, las normas del Derecho Comercial revelan una serie de características comunes, que las diferencian de las del Derecho Civil. Estas características encuentran justamente su explicación en las particulares exigencias de la actividad mercantil.

Principios Generales del Derecho en materia Comercial

- Principio de Consensualidad Contractual
- Principio de Solidaridad
- Principio de Onerosidad
- Principio de Libertad de empresa
- Principio de oponibilidad
- Principio de buena fe en actos y contratos

Fuentes históricas

Son todas aquellas legislaciones que muestran la situación legal de pueblos y civilizaciones antiguas, así como la evolución del Derecho y las figuras jurídicas que aún en nuestros días tienen gran influencia.

Ejemplo:

- Digesto (533 d.C.)
- Código Napoléonico (1804)

Fuentes materiales (o reales)

Comprenden todas las condiciones de vida que vive una sociedad, como su problemática económica, política y social; su religión, sus costumbres, sus tradiciones, su moral, su cultura, su idioma, su idiosincrasia, su grado de desarrollo, su historia, hasta su clima y su ubicación geográfica, entre muchas otras cosas.

¿Cuál es su importancia?

Legislación comercial en el Perú

Al ser tan amplio e indefinido el objeto de estudio del Derecho Comercial, es de suponer que no hay un solo cuerpo jurídico que regule todos los aspectos de esta rama del Derecho en el Perú.

Lo que veremos a continuación es una rápida revisión de las principales normas, de acuerdo a cada subespecialidad.

Legislación comercial en el Perú

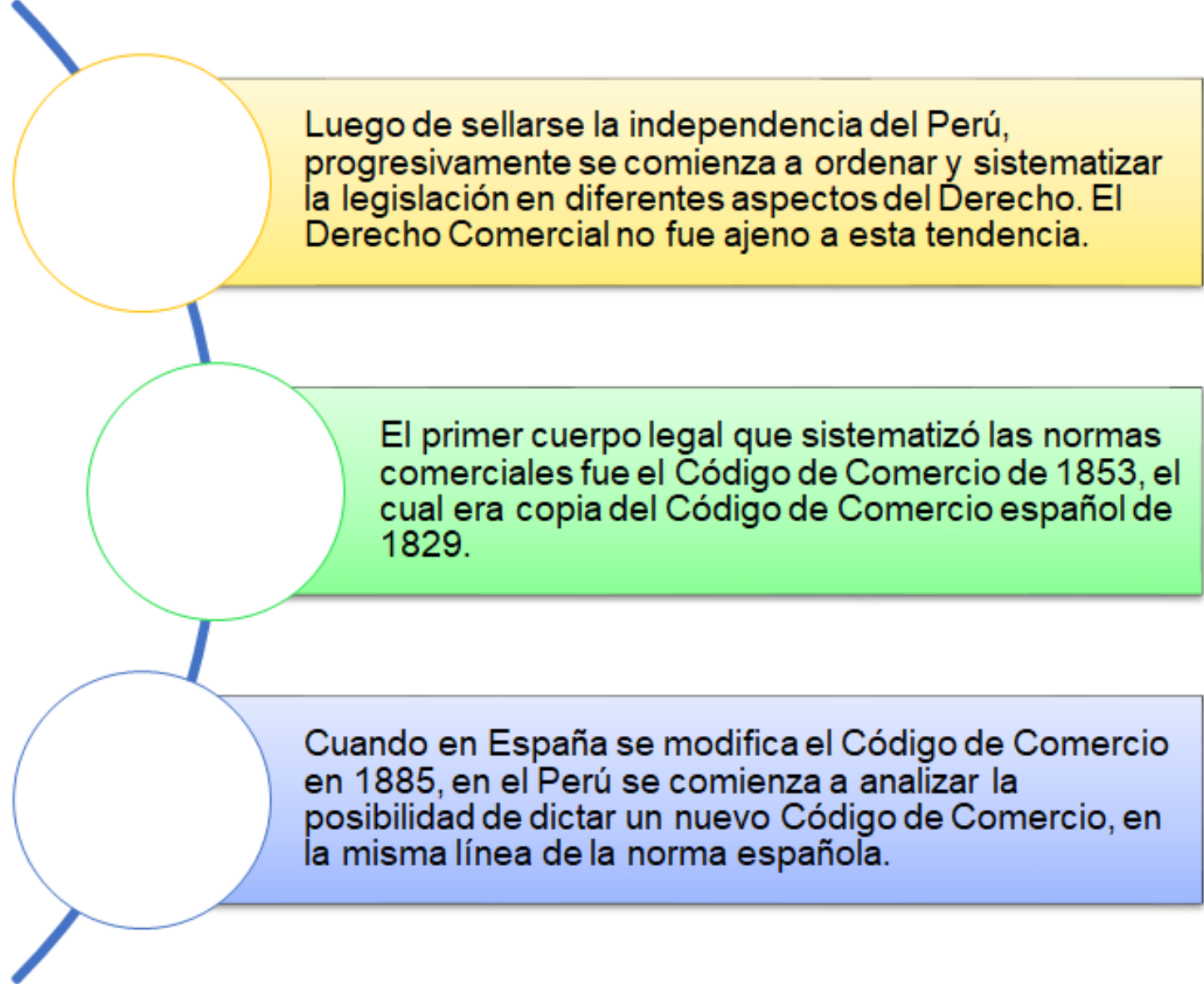


El comerciante de hoy no trabaja más solamente de manera individual, integra una sociedad y su actividad empresarial forma parte de una organización. Se ha pasado de una economía de comerciantes a una sociedad de empresas.



En este contexto es necesario regular a la empresa como el núcleo de la actividad mercantil, a fin de que nuestra legislación recoja lo que sucede en la realidad.

Código de Comercio (1902)



Luego de sellarse la independencia del Perú, progresivamente se comienza a ordenar y sistematizar la legislación en diferentes aspectos del Derecho. El Derecho Comercial no fue ajeno a esta tendencia.

El primer cuerpo legal que sistematizó las normas comerciales fue el Código de Comercio de 1853, el cual era copia del Código de Comercio español de 1829.

Cuando en España se modifica el Código de Comercio en 1885, en el Perú se comienza a analizar la posibilidad de dictar un nuevo Código de Comercio, en la misma línea de la norma española.

Código de Comercio (1902)

Fue dado para una sociedad de pequeños y medianos comerciantes que actuaban en forma personal. Sin embargo, el comerciante de hoy no trabaja más solamente de manera individual, integra una sociedad y su actividad empresarial forma parte de una organización. El panorama mercantil de la vida actual es distinto a lo legislado por el Código de Comercio. Se ha pasado de una economía de comerciantes a una sociedad de empresas.

La reforma del Código de Comercio

1996: Se expide la ley 26595, la cual crea la Comisión Especial encargada de elaborar el Proyecto del Nuevo Código de Comercio Peruano.



1997: Presentación de Proyecto de LEY MARCO DEL EMPRESARIADO



2019: Seguimos sin un nuevo marco legal, ¿Qué pasó?

Derecho Empresarial

Si bien es cierto que la actividad empresarial no solo se desarrolla bajo la forma de la persona jurídica, hay una especial interés para promover dicha forma legal.

Sino, miremos cómo el Estado peruano enfoca la formalización empresarial...

Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas
Ventanilla Única del Estado - A su servicio 24/7

Constitución de Empresas en Línea

Lima, 24 de Mayo del 2012 "Año de la Integración Nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad"

Tu
empresa
en

72 horas

¡ Con RUC y clave SOL
obtenidos automáticamente !

Derecho Empresarial

Ley 26887 -

"Nueva" Ley General de Sociedades (1997)

D. Leg. 1409 (2018)

1. Sociedad Anónima (S.A.)

2. Sociedad Anónima Cerrada
(S.A.C.)

3. Sociedad Anónima Abierta
(S.A.A.)

4. Sociedad por Acciones
Cerrada Simplificada (S.A.C.S.)

5. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada
(S.R.L.)

6. Sociedad en Comandita (S.
En C.)

7. Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada (S.
Civil de R.L.)

8. Sociedad Colectiva (S.C.)

Derecho Empresarial

Decreto Ley 21621 -
Ley de la Empresa
Individual de
Responsabilidad
Limitada

- Es una **persona jurídica**
- Se forma con sólo **una persona**
- La **responsabilidad es limitada** al aporte de capital inicial.
- Pueden realizar todo tipo de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas, pero únicamente se desempeñarán en un ramo o rubro específico. (**objeto único**)



Derecho Cambiario

Ley 27287 – Ley de Títulos Valores (2000)



Derecho Bursátil

Decreto Legislativo
861 – Ley del Mercado
de Valores (1996)



Superintendencia del Mercado de Valores

Organismo técnico especializado adscrito al MEF, con personería jurídica de derecho público interno.

*Promueve el desarrollo de los mercados bajo su supervisión:
mercado de valores, productos y sistema de fondos colectivos*

A través de:



Esfuerzo permanente:

Facilitar la
incorporación de
nuevos emisores
e inversionistas

Reforzar la
protección al
inversionista

Fortalecer la
transparencia e
integridad del
mercado

Líneas de acción

- Facilitar el acceso de nuevos emisores, emisiones e inversionistas al mercado de valores.
 - Promover el desarrollo de nuevos mecanismos e instrumentos de financiamiento e inversión.
 - Promover una mayor liquidez en el mercado de valores.
-
- Fortalecer el marco normativo de protección al inversionista.
 - Reforzar la supervisión para proteger al inversionista / potencial inversionista.
 - Fortalecer la orientación y educación al inversionista.
-
- Optimizar procesos y organización.
 - Fortalecer el recurso humano.

Derecho Bancario

Ley 26702 -LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (1996)

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

 **SUPERINTENDENCIA**
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

La SBS regula y supervisa:

◆ **Sistema Financiero:**

Bancos
Financieras
Cajas municipales y rurales



◆ **Sistema de Seguros:**

Compañías de seguros
Reaseguros
Intermediarios
AFOCAT



◆ **Sistema Privado de Pensiones:**
AFP



◆ **Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC)**



Previene y detecta el **lavado de activos** y financiamiento del terrorismo.



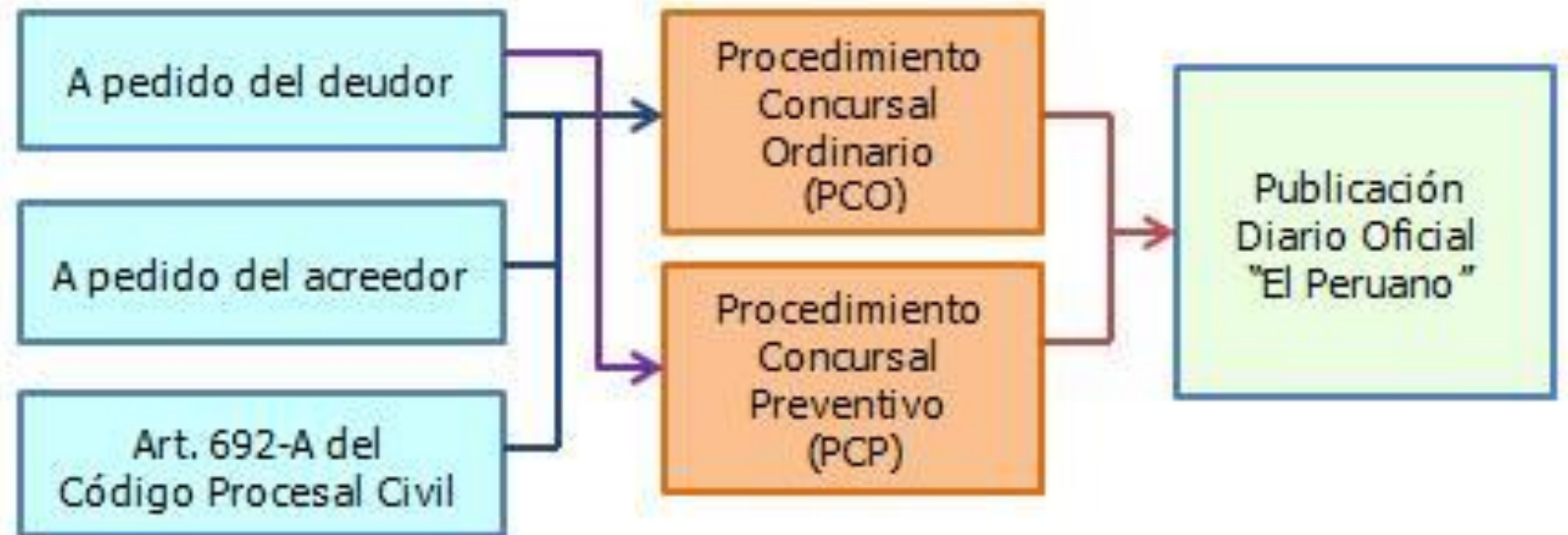
Otras acciones de la SBS:

- ◆ Brindamos **orientación y servicios** a los ciudadanos.
- ◆ Promovemos la **educación financiera**.
- ◆ Impulsamos la **inclusión financiera**.

Derecho Concursal

Ley 27809 – Ley General del Sistema Concursal (2002)

Procedimientos concursales (Ley General del Sistema Concursal)



Derecho Marcario

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, dibujos industriales, etc.

DERECHOS DE AUTOR

Obras literarias y artísticas, obras de arte, diseños arquitectónicos, etc.

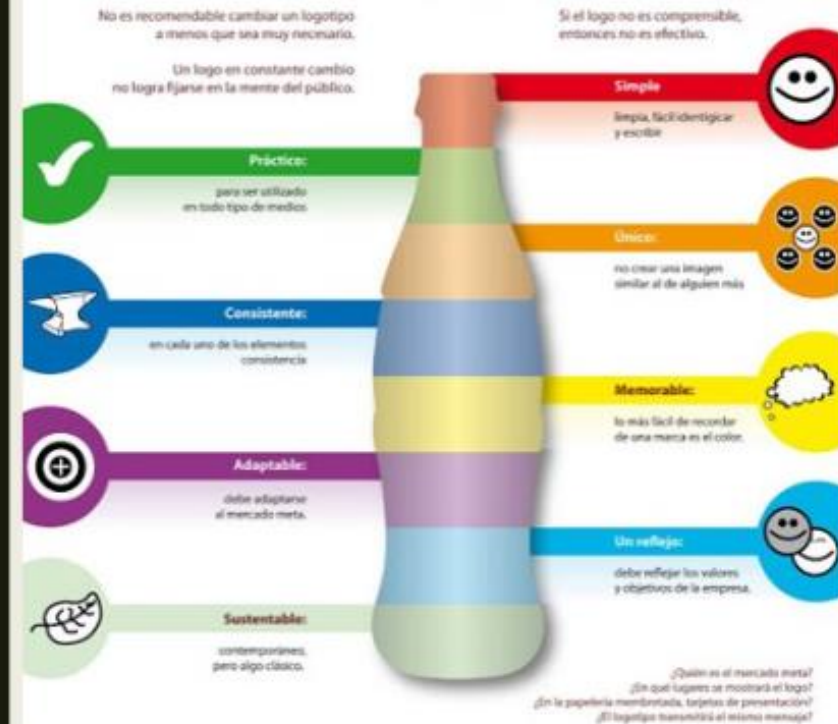
Derecho Marcario

Decisión 486 - Régimen
Común de Propiedad
Industrial/Comisión de la
Comunidad Andina (2000)

PROPIEDAD INTELLECTUAL: PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Patentes de invención
- Marcas
- Diseños industriales
- Modelos de utilidad
- Indicaciones geográficas

ingredientes para desarrollar una buena **marca**



Derecho Marcario

Decreto Legislativo 822 – Ley
sobre el Derecho de Autor
(1996)

PROPIEDAD INTELLECTUAL: DERECHOS DE AUTOR

- Obras literarias
- Películas
- Música
- Obras artísticas
- Diseños arquitectónicos

